

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5348/2540

นาง จริญญา สุขสมจิตร
นาย ประพตหรือประนต กนิษฐสมุทร
หรือกนิษฐสุนทร

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 150, มาตรา 653, มาตรา 654

ป.วิ.พ. มาตรา 94 (ข), มาตรา 94 วรรคท้าย, มาตรา 142, มาตรา 166, มาตรา 167

พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 มาตรา 3

สัญญากู้ยืมเงินมีข้อความระบุชัดเจนว่าจำเลยได้รับเงิน 80,000 บาท ไปแล้วในวันทำสัญญา การที่จำเลยนำสืบว่าไม่ได้รับเงินเต็มตามจำนวน 80,000 บาท ตามที่ระบุไว้ในสัญญา เนื่องจากโจทก์นำหนี้เงินกู้เดิม 10,000 บาทรวมกับยอดหนี้เงินกู้ใหม่ 13,000 บาท แล้วโจทก์คิดต้นเงินรวมกับดอกเบี้ยเป็นจำนวน 70,000 บาท โดยให้จำเลยผ่อนชำระเดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 70 เดือน เป็นการนำสืบว่าจำเลยได้รับเงินไปจากโจทก์จำนวนเท่าใด ไม่ใช่เป็นการนำสืบเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารสัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94(ข)แต่เป็นการนำพยานบุคคลมาสืบถึงความไม่สมบูรณ์แห่งหนี้ตามมาตรา 94 วรรคท้าย จำเลยย่อมนำสืบได้ จำเลยกู้เงินโจทก์ 23,000 บาท มีใช้ 80,000 บาท ตามที่ระบุในสัญญากู้ยืมเงิน และโจทก์คิดดอกเบี้ยโดยนำต้นเงินรวมกับดอกเบี้ยเป็นจำนวน 70,000 บาท แล้วให้จำเลยชำระเดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 70 เดือน เมื่อคำนวณแล้วได้เป็นอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ 15 ต่อปี ดอกเบี้ยจึงเป็นโมฆะ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 161 และ 167 บัญญัติให้ศาลต้องสั่ง

ในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมไม่ว่าคู่ความจะมีคำขอหรือไม่ ดังนั้น แม้ว่าในคำให้การของจำเลยมิได้ขอให้โจทก์ใช้ค่าทนายความแก่จำเลย ศาลอุทธรณ์ก็มีอำนาจพิพากษาให้โจทก์ใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์แทนจำเลยคดีนี้จำเลยไม่ได้ฟ้องแย้ง คำให้การของจำเลยที่ขอให้ศาลไต่ถามประนอมข้อพิพาทและที่จำเลยมิได้ขอให้โจทก์ใช้ค่าทนายความแทนจำเลยไม่ใช่คำขอท้ายคำฟ้อง จึงไม่มีกรณีที่ศาลจะพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องของจำเลย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกู้เงินโจทก์ 80,000 บาท ยอมเสียดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยรายเดือนจนกว่าจะชำระต้นเงินครบกำหนดชำระต้นเงินคืนภายในวันที่ 1 กันยายน 2529 จำเลยได้รับเงินครบถ้วนแล้วในวันทำสัญญา นับแต่วันที่จำเลยกู้เงินจำเลยไม่เคยชำระต้นเงินและดอกเบี้ยแก่โจทก์โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยเพิกเฉย ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องเป็นเวลา 9 ปีเศษ โจทก์คิดเพียง 5 ปี เป็นดอกเบี้ย 60,000 บาทรวมเป็นต้นเงินและดอกเบี้ยถึงวันฟ้อง 140,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 140,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 80,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยรับเงินจากโจทก์เพียง 13,000 บาทแต่โจทก์ให้เขียนสัญญาเป็น 80,000 บาท โดยให้จำเลยผ่อนชำระเดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 70 เดือน หากจำเลยผิดนัดโจทก์จะฟ้องเรียกเงินจำนวน 80,000 บาท จำเลยผ่อนชำระหนี้ตลอดมาแต่ระยะหลังโจทก์บอกว่าไม่ต้องผ่อนชำระแล้วเพราะโจทก์จะฟ้องเรียกเงิน 80,000 บาท ขอให้ศาลไต่ถามประนอมข้อพิพาท

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้มีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกา 140,000 บาท ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่งข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมาฟังได้ว่า จำเลยกู้เงินโจทก์ 23,000 บาท โจทก์คิดดอกเบี้ยรวมกับต้นเงินเป็นจำนวน 70,000 บาท ให้จำเลยผ่อนชำระเดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 70 เดือน จำเลยชำระเงินให้โจทก์เกินกว่าต้นเงินกู้

มีปัญหาข้อกฎหมายต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ในประการแรกว่า สัญญากู้ยืมเงินเอกสารหมาย จ.1 มีข้อความระบุชัดเจนว่าจำเลยได้รับเงิน 80,000 บาท ไปแล้วในวันทำสัญญาดังนั้นการที่จำเลยนำสืบว่าไม่ได้รับเงินจำนวน 80,000 บาทครบถ้วนตามสัญญากู้ยืมเงินเอกสารหมาย จ.1 จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 นั้น เห็นว่าการที่จำเลยนำสืบว่าไม่ได้รับเงินเต็มจำนวน 80,000 บาท ตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืมเงินเอกสารหมาย จ.1 เนื่องจากโจทก์นำหนี้เงินกู้เดิม 10,000 บาท รวมกับยอดหนี้เงินกู้ใหม่ 13,000 บาท แล้วโจทก์คิดต้นเงินรวมกับดอกเบี้ยเป็นจำนวน 70,000 บาท โดยให้จำเลยผ่อนชำระเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา 70 เดือน ตามบันทึกการรับเงินเอกสารหมาย ล.1 เช่นนี้เป็นการนำสืบว่าจำเลยได้รับเงินไปจากโจทก์จำนวนเท่าใด ไม่ใช่เป็นการนำสืบเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารสัญญากู้ยืมเงินเอกสารหมาย จ.1 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 94 (ข) แต่เป็นการนำพยานบุคคลมาสืบถึงความไม่สมบูรณ์แห่งหนี้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 วรรคท้าย ดังนั้น จำเลยย่อมนำสืบได้ ไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่ง มาตรา 94(ข) ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่าต้นเงิน 80,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีตามสัญญากู้ยืมเงินเอกสารหมายเลข จ.1 แล้วจำเลยต้องชำระดอกเบี้ยแก่โจทก์เดือนละ 1,000 บาท โจทก์ไม่ได้เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ดอกเบี้ยจึงไม่เป็นโมฆะนั้น เห็นว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แล้ว จำเลยกู้เงินโจทก์ 23,000 บาท มีใช้ 80,000 บาท ตามสัญญากู้ยืมเงินเอกสารหมายเลข จ.1 และโจทก์คิดดอกเบี้ยโดยนำต้นเงินรวมกับดอกเบี้ยเป็นจำนวน 70,000 บาท แล้วให้จำเลยชำระเดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 70 เดือน ดังนั้น การคำนวณดอกเบี้ยต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ฟังมาซึ่งเมื่อคำนวณแล้วได้เป็นอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ 15 ต่อปี ดอกเบี้ยจึงเป็นโมฆะ

ปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ในประการต่อไปมีว่าตามคำให้การของจำเลยขอให้ศาลไต่ถามและสอบถามประณอมข้อพิพาท แต่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง และจำเลยมิได้ขอให้โจทก์ใช้ค่าทนายความในศาลชั้นต้น การที่ศาลอุทธรณ์กำหนดให้โจทก์ใช้ค่าทนายความแทนจำเลย เป็นการพิพากษาเกินคำขอ นั้น เห็นว่า โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกู้เงินโจทก์ 80,000 บาทตามสัญญากู้ยืมเงินเอกสารหมายเลข จ.1 ได้รับเงินไปครบถ้วนแล้วในวันทำสัญญา แต่จำเลยไม่ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยแก่โจทก์ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยกู้เงินโจทก์ไปเพียง 23,000 บาท และได้ผ่อนชำระหนี้ให้แก่โจทก์ครบแล้วจำเลยจึงไม่มีความผูกพันที่จะต้องชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเอกสารหมายเลข จ.1 ศาลก็ต้องพิพากษายกฟ้อง สำหรับค่าทนายความนั้นเป็นค่าฤชาธรรมเนียมอย่างหนึ่งซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 161, 167 บัญญัติให้ศาลต้องสั่งในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมไม่ว่าคู่ความจะมีคำขอหรือไม่ ดังนั้นแม้ว่าในคำให้การของจำเลยมิได้ขอให้โจทก์ใช้ค่าทนายความแก่จำเลย ศาลอุทธรณ์ก็มีอำนาจพิพากษาให้โจทก์ใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์แทนจำเลย อีกทั้งคดีนี้จำเลยไม่ได้ฟ้องแย้ง คำให้การของจำเลยที่ขอให้ศาลไต่ถามและสอบถามประณอมข้อพิพาทและที่จำเลยมิได้ขอให้โจทก์ใช้ค่า

ทนายความแทนจำเลยไม่ใช่คำขอท้ายฟ้อง จึงไม่มีกรณีที่ศาลจะพิพากษาเกินไปกว่า
หรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องของจำเลย

พิพากษายืน

(วิรัช เอื้ออังกูร-สมชัย สายเชื้อ-วิรัตน์ ลัทธिवงศ์กร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ